



Data da Sessão: 07/08/2024
Pauta: 58

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0500120-68.2021.4.05.8311/PE

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A PARTE AUTORA interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **3ª Turma Recursal de Pernambuco**, que negou provimento ao seu Recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a concessão do benefício por incapacidade permanente em razão da ausência da qualidade de segurado quando do início da incapacidade.

Entendeu a Turma de origem que o período em que a autora recebeu auxílio-doença não pode ser computado como contribuição para fins de prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que prevê hipótese de extensão do referido período para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado (evento 9).

No ponto, consta do acórdão recorrido:

“(…)

No caso concreto, a parte autora teve seu benefício cessado em 01/08/2018, tendo a nova incapacidade sido fixada em DII em 26/10/2020, ultrapassando, assim, o período de graça de 12 meses. Sem embargo, alega possuir mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado no período entre 1994 e 2005, data em que foi aposentada por invalidez. Sobre tal ponto, este juízo verificou que, a partir da competência 9/1993 até a competência 02/2005, foram vertidas 104 contribuições, número inferior ao necessário para estender o período de graça para 24 meses. Frise-se que, ao número de contribuições, não pode ser somado período que a autora recebeu auxílio-doença para fins de prorrogação do período de graça. Entendo que a tal período só poderia ser contabilizado para fins de carência ou tempo de contribuição, mas, em nenhuma hipótese, para outras finalidades. (…)” grifos nossos

Sustenta a parte autora, nas razões do Pedido de Uniformização, evento 12, **que** “na contramão do entendimento da Turma Recursal de Pernambuco, a Turma Recursal de Santa Catarina entende devido a utilização de período de auxílio-doença para fins de contagem das 120 contribuições exigidas no artigo 15, § 1º da lei 8.213/91.”. Consta do acórdão paradigma:

0500120-68.2021.4.05.8311

900000262528.V4 LOT.TNU© LOT.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

“(…)

Segundo entendimento uniformizado na TRU, o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade é computado para efeito de carência, quando intercalado com contribuições. (...) Aliás, isso ocorre porque o segurado fica impedido nesse período de trabalhar e efetuar contribuições. O mesmo entendimento se aplica para o implemento das 120 contribuições necessárias para a extensão do período de graça de que trata o art. 15, §1º, da Lei 8.213-91. No caso dos autos, a sentença considerou que após o período de gozo de benefício por incapacidade (21/08/2015 24/02/2017) a autora verteu outras contribuições para o RGPS. Dessa forma, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença recorrida.” (grifos nossos)

Pede a reforma do julgado com o reconhecimento da “... possibilidade da contagem do auxílio-doença intercalado para fins de contagem das 120 contribuições referente a prorrogação do período de graça (art. 15, §1º, da Lei 8.213-91).

Em juízo preliminar de admissibilidade recursal, o Pedido de Uniformização foi inadmitido na origem, tendo sido interposto Agravo, o qual, ao final, foi dado provimento com a admissão do Incidente de Uniformização e a determinação de remessa, via distribuição, a um dos membros deste Colegiado. É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

Entendo, no caso, que restou demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma desta Turma Nacional de Uniformização indicado. Vejamos.

Enquanto o acórdão de origem entendeu não ser possível o cômputo, como de contribuição, do período de auxílio-doença intercalado para fins de prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91, que prevê hipótese de extensão do referido período para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, o acórdão paradigma (processo nº 5016388-56.2020.4.04.7205/SC; 1ª Turma Recursal de Santa Catarina) reconheceu a possibilidade do auxílio-doença intercalado integrar tal contagem como de efetiva contribuição.

A questão de direito material posta a ser dirimida é saber: **Se é possível considerar o período de gozo de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) intercalado para o cômputo das 120 (cento e vinte) contribuições necessárias à prorrogação do período de graça, previsto no art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91.**

Evidenciada, pois, a divergência entre os julgados.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Em breve consulta à jurisprudência nas Turmas Recursais de outras regiões, verifica-se entendimentos divergentes quanto à questão de direito posta. Cito alguns exemplos:

a) nos termos do acórdão recorrido:

I- A 2ª Turma Recursal de São Paulo, em decisão datada de 07/05/2020, processo nº 0048102-79.2019.4.03.6301, Relator: Juiz Federal CLÉCIO BRASCHI, adotou o entendimento firmado pela Turma de origem, negando o cômputo do período de gozo de auxílio-doença, nos seguintes termos:

“O período de gozo de auxílio-doença, ainda que intercalado com períodos contribuição, não pode ser considerado para a prorrogação prevista no art. 15, II, §1º, da Lei n. 8.213/91, porque nesse período não houve qualquer pagamento de contribuições. A situação no caso dos autos não se amolda à prevista no art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91, que prevê, para o cálculo do salário de benefício, que os benefícios por incapacidade intercalados por período contributivo. No caso de prorrogação da qualidade de segurado, o art. 15, II, §1º, da Lei n. 8.213/91, exige o efetivo pagamento de contribuições, pagamento este ausente na espécie. O período de gozo de auxílio-doença não pode ser considerado como período contributivo para fins de extensão do período de manutenção da qualidade de segurado, seja porque assim decorre do texto legal, seja por ser vedado ao Poder Judiciário ampliar a concessão de benefícios sem a correspondente fonte de custeio.”

II- A 3ª Turma Recursal de São Paulo, em decisão datada de 07/07/2022, processo nº 0001835-47.2019.4.03.6334, Relator: Juíza Federal NILCE CRISTINA PETRIS, igualmente, na linha do acórdão recorrido negou o cômputo de benefício por incapacidade intercalado para fins de prorrogação da qualidade de segurado:

“Frise-se que a questão discutida nos autos discute a aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da lei 8.213/91 o qual é expresso ao exigir o pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, para fins de prorrogar a qualidade de segurado para até 24 (vinte e quatro) meses, o que impede que o período de recebimento de benefício seja considerado.

As contribuições exigidas para a extensão do período de graça prevista no parágrafo 1º do artigo 15 da lei 8.213/91 não se confundem com carência ou tempo contributivo.

A situação no caso dos autos não se amolda à prevista no art. 29, § 5º ou à do artigo 55, inciso II, da Lei n. 8.213/91 e tampouco à hipótese fática retratada na orientação jurisprudencial invocada”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

III- A 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, em decisão datada de 24/04/2024, processo nº **5015773-95.2022.4.04.7205/SC**, Relator: Juiz Federal JAIRO GILBERTO SCHÄFER, entendeu “*não ser possível considerar período em gozo de benefício de auxílio-doença intercalado para o **cômputo** das 120 contribuições necessárias à **prorrogação do período** de graça. Isto porque a Lei n.º 8.213/91, em seu artigo 15, §1º, expressamente prevê a ocorrência de pagamento de mais de **120 contribuições** para tal desiderato, circunstância esta que não se observa quando o segurado se encontra em gozo de benefício. (...) Nesse passo, sem olvidar a questão sedimentada no STF, no tocante à possibilidade de serem considerados períodos em benefício como tempo de contribuição, quando intercalados com trabalho efetivo, reputo não ser cabível o mesmo raciocínio para fins de elastecer o **período** de graça, haja vista a expressa necessidade, prevista na Legislação de regência, do efetivo pagamento das **120 contribuições**.”.*

IV- A 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, em decisão datada de 18/12/2023, processo nº **5011042-44.2022.4.04.7112/RS**, Relator: Juíza Federal JACQUELINE MICHELS BILHALVA, manteve entendimento de que “*Muito embora seja aceito pela jurisprudência o seu **cômputo** como tempo de contribuição e carência, quando **intercalado** por períodos contributivos, esse entendimento não presta para fins de extensão do período de graça, ante a previsão taxativa do parágrafo primeiro do art. 15, que demanda o efetivo recolhimento de contribuições 5004977-11.2019.4.04.7121, SEGUNDA TURMA RECURSAL DO RS, Relator JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, julgado em 27/04/2021)”*

b) nos termos do acórdão paradigma:

I- A 5ª Turma Recursal de São Paulo, em decisão datada de **13/04/2024**, processo nº 5001642-42.2022.4.03.6333, Relator: Juiz Federal OMAR CHAMON, entendeu que “*o período de recebimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária encontra-se intercalado com períodos contributivos, razão pela qual deve ser considerado para fins do disposto no § 1º, do art. 15, da Lei nº 8.213/91*”.

II- A 6ª Turma Recursal de São Paulo, em decisão datada de **14/12/2022**, processo nº 0002700-73.2019.4.03.6333, Relator: Juiz Federal CIRO BRANDANI FONSECA, firmou entendimento de que considerando que os períodos de gozo de benefício por incapacidade intercalados “*podem ser computados para fins de carência, não há razão para que não possam ser considerados para a prorrogação do período de graça, com base no art. 15, II e § 1º, da Lei nº 8.213/91*”.

III- A 1ª Turma Recursal de Pernambuco, em decisão datada de 10/08/2023, processo nº 0504363-63.2022.4.05.8200, Relator: Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, entendeu, citando a **Súmula 73 e o Tema 105, ambos desta TNU**, que “*não obstante os enunciados tratarem da utilização de auxílios-doença intercalados por períodos de efetivo recolhimento de contribuição previdenciária para fins*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

de carência, não há razão para a não extensão do entendimento para fins de prorrogação do período de graça”.

IV- A 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, em decisão datada de 25/03/2024, processo nº 5002482-49.2023.4.04.7122, Relator: Juiz Federal GABRIEL DE JESUS TEDESCO WEDY, entendeu que o “tempo em gozo de benefício *intercalado* com período contributivo deve ser contado como tempo de contribuição para todos os efeitos previdenciários, deve ser rechaçada a alegação recursal acerca da impossibilidade de *prorrogação* do período de graça”.

V- A 2ª Turma Recursal do Paraná, em decisão datada de 29/02/2024, processo nº 5015607-93.2022.4.04.7001, Relator: Juiz Federal ALEXANDRE MOREIRA GAUTÉ, julgado em 29/02/2024) “não há lastro para se fazer qualquer diferenciação em relação ao aproveitamento dos períodos em gozo de auxílio-doença, desde que intercalados com períodos contributivos, também para fins da extensão do período de graça prevista no § 1º do art. 15 da Lei 8.213/91”.

A questão posta foi levada à Turma Nacional de Uniformização, nos autos do Pedido de Uniformização nº **0048102-79.2019.4.03.6301/SP**, entretanto, os paradigmas ali apontados - a Súmula 73 da TNU e julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 771.577, não foram considerados válidos ao entendimento de que tais julgados versam sobre questões distintas. Cito trecho do voto condutor da lavra do Juiz Federal Relator GUSTAVO MELO BARBOSA:

“Sustenta a parte autora que faria jus à prorrogação do período de graça com fundamento no disposto no art. 15, §1º, da Lei n.º 8.213/1991, pois já teria mais de 120 contribuições mensais, sem perda da qualidade de segurado, se contado o período em que recebeu auxílio-doença de 05/09/2005 a 06/04/2017.

Quanto ao ponto, assim decidiu a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:

“O §1º do art. 15 da Lei 8.213/91 dispõe: “O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado”. A norma extraível desse texto não exige que as 120 contribuições sejam ininterruptas, mas apenas que não haja interrupção dos pagamentos que acarrete a perda da qualidade de segurado. A parte autora não conta com mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarretasse a perda da qualidade de segurado. O período de gozo de auxílio-doença, ainda que intercalado com períodos contribuição, não pode ser considerado para a prorrogação prevista no art. 15, II, §1º, da Lei n. 8.213/91, porque nesse período não houve qualquer pagamento de contribuições. A situação no caso dos autos não se amolda à prevista no art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91, que prevê, para o cálculo do salário de benefício, que os benefícios por incapacidade intercalados por período contributivo. No caso de prorrogação da qualidade de segurado, o art. 15, II, §1º, da Lei n. 8.213/91, exige o efetivo pagamento de contribuições, pagamento este ausente na espécie. O período de gozo de auxílio-doença não pode ser considerado como período contributivo para fins de extensão do período de manutenção da qualidade de segurado, seja porque assim decorre do texto legal, seja por ser vedado ao



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Poder Judiciário ampliar a concessão de benefícios sem a correspondente fonte de custeio”.

Em confronto à posição da Turma de origem, traz como decisões paradigmas a Súmula 73 da TNU e julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 771.577:

Súmula 73 da TNU: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa.

2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - RE 771577 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Como se vê, enquanto a Turma de origem negou a possibilidade de se tomar tempo de benefício previdenciário intercalado como “contribuições mensais pagas”, nos termos do art. 15, §1º, de Lei n.º 8.213/1991, para fins de prorrogação do período de graça, as decisões paradigmas admitem essa contagem como “tempo de contribuição” e “tempo de carência” para fins de concessão de benefícios previdenciários.

Os paradigmas apresentados pela parte autora, com todas as vênias, tratam de hipóteses distintas, não possuindo similitude fática e jurídica com o caso concreto.” (Sessão Virtual, realizada no período de 15/10/2021, às 00:00, a 22/10/2021) grifos nossos

Com efeito, a questão de direito material controvertida necessita ser uniformizada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, com indicação, inclusive, da Presidência desta TNU como representativo de controvérsia, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido:

Saber se é possível considerar o período de gozo de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) intercalado para o cômputo das 120 (cento e vinte) contribuições necessárias à prorrogação do período de graça, previsto no art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000262528v4** e do código CRC **47414725**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 14/8/2024, às 7:39:38

0500120-68.2021.4.05.8311

900000262528.V4 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 07/08/2024
Pauta: 58
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0500120-68.2021.4.05.8311/PE

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: **SABER SE É POSSÍVEL CONSIDERAR O PERÍODO DE GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA) INTERCALADO PARA O CÔMPUTO DAS 120 (CENTO E VINTE) CONTRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS À PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA, PREVISTO NO ART. 15, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se é possível considerar o período de gozo de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) intercalado para o cômputo das 120 (cento e vinte) contribuições necessárias à prorrogação do período de graça, previsto no art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91".

Brasília, 07 de agosto de 2024.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000262529v4** e do código CRC **37fe8ecd**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO
Data e Hora: 14/8/2024, às 7:39:38

0500120-68.2021.4.05.8311

900000262529.V4 LOT.TNU© VCL.TNU